



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-427-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 23 de Julio de 2018

Referencia: EX-2018-02589056- -APN-CME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1573)

VISTO el Expediente EX-2018-02589056- -APN-CME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada con fecha 15 de enero de 2018, celebrada y ejecutada en el exterior, consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma VALE FERTILIZANTES S.A. por parte de la firma THE MOSAIC COMPANY.

Que la operación fue implementada a través de la adquisición de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la firma VALE FERTILIZANTES S.A., cuya titularidad directa e indirecta correspondía a la compañía minera brasileña, la firma VALE S.A..

Que la firma THE MOSAIC COMPANY financió parte de la operación notificada con acciones ordinarias propias, las cuales fueron “canjeadas” por instrumentos de capital emitidos y en circulación de la firma VALE FERTILIZANTES S.A..

Que la firma VALE S.A. resulta con posterioridad al perfeccionamiento de la transacción la titular de una participación accionaria que representa aproximadamente el OCHO COMA NUEVE POR CIENTO (8,9 %) del capital social de la firma THE MOSAIC COMPANY

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 8 de enero de 2018.

Que en fecha 16 de enero de 2018, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como «Anexo 2.b») y «Anexo 2.d).

Que, con fecha 24 de enero de 2018 y 5 de febrero de 2018, se ordenó que la documentación acompañada como «Anexo 2.b)» y «Anexo 2.d)», se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que en fecha 6 de marzo de 2018, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como «Anexo 2 b) – Comprador confidencial»

Que el día 19 de marzo de 2018, se ordenó que la documentación acompañada como «Anexo 2 b)– Comprador confidencial» se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro.

Que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible.

Que son suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados los días 16 de enero de 2018 y 6 de marzo de 2018.

Que, las firmas notificantes han solicitado oportunamente que se las exima de presentar una traducción legalizada integral de la documentación acompañada como «Anexo 2.f)» en sus presentaciones de los días 14 y 23 de enero de 2018.

Que en fecha 14 y 23 de enero de 2018, las partes presentaron una traducción legalizada y certificada de las partes más relevantes de la citada documentación.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 21 de junio de 2018 correspondiente a la “Conc 1573”, aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma VALE FERTILIZANTES S.A. por parte de la firma THE MOSAIC COMPANY, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156; Conceder la confidencialidad respecto de la documentación acompañada como «Anexo 2.b)» y «Anexo 2.d)» en su presentación de fecha 16 de enero de 2018 y la acompañada como «Anexo 2 b) – Comprador confidencial» en su presentación de fecha 6 de marzo de 2018, y eximir a las partes de presentar la traducción legalizada integral de la documentación acompañada como «Anexo 2.f)» en sus presentaciones de fecha 14 y 23 de enero de 2018.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que

los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, el Artículo 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concedese la confidencialidad respecto de la documentación acompañada por las firmas VALE FERTILIZANTES S.A. y c THE MOSAIC COMPANY, como «Anexo 2.b)» y «Anexo 2.d)» en su presentación de fecha 16 de enero de 2018 y como «Anexo 2 b) – Comprador confidencial» en su presentación de fecha 6 de marzo de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Exímese a las partes notificantes de presentar la traducción legalizada integral de la documentación acompañada como «Anexo 2.f)» en sus presentaciones de fecha 14 y 23 de enero de 2018, respectivamente.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la firma VALE FERTILIZANTES S.A. por parte de la firma THE MOSAIC COMPANY, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 21 de junio de 2018 correspondiente a la “Conc 1573” emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-29553185-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.07.23 18:06:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.23 18:06:22 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-29553185-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 21 de Junio de 2018

Referencia: Conc. 1573 | Dictamen Art. 13 (a) Ley N° 25.156

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2018-02589056—APN-CME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “*CONC.1573 - VALE S.A., VALE FERTILIZER NETHERLANDS V.B. Y THE MOSAIC COMPANY S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156.*”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 15 de enero de 2018, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, celebrada y ejecutada en el exterior, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la firma VALE FERTILIZANTES S.A. (en adelante, “VALE FERTILIZANTES”) por parte de THE MOSAIC COMPANY (en adelante, “MOSAIC”).
2. En el plano formal, la operación fue implementada a través de la adquisición de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de VALE FERTILIZANTES cuya titularidad directa e indirecta correspondía a la minera brasileña VALE S.A. (en adelante, “VALE”).¹
3. Ahora bien, es dable destacar que MOSAIC financió parte de la operación notificada con acciones ordinarias propias, las cuales fueron “canjeadas” por instrumentos de capital emitidos y en circulación de VALE FERTILIZANTES. Producto de ello, VALE resulta con posterioridad al perfeccionamiento de la transacción la titular de una participación accionaria que representa aproximadamente el 8,9% del capital social de MOSAIC.²
4. MOSAIC es una compañía estadounidense focalizada en la producción y comercialización de fosfatos, fertilizantes potásicos e ingredientes para nutrición animal; actualmente, no cuenta con afiliadas activas³ en la República Argentina —su actividad económica en el país se desarrolla exclusivamente a través de exportaciones. La firma es una sociedad abierta y sus acciones cotizan en el NYSE («*New York Stock Exchange*»)⁴. Cabe reiterar que, producto de la operación notificada, VALE se transforma en accionista minoritario de MOSAIC —con una tenencia accionaria cercana al 8,9%.
5. Con respecto a VALE FERTILIZANTES, es una compañía dedicada a la fabricación de fertilizantes básicos, productos para nutrición animal y productos químicos. Al igual que MOSAIC, no cuenta con

afiliadas en la República Argentina y su participación en el mercado local se canalizó íntegramente vía exportaciones.⁵

6. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 8 de enero de 2018. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al cierre indicado.⁶

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Efectos Económicos de la Operación

7. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las compañías afectadas en la operación, junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
• THE MOSAIC COMPANY (EE.UU) (Grupo Adquirente)	• Exporta hacia Argentina fosfatos y productos fertilizantes de potasio.
• MOSAIC GLOBAL SALES LLC (EE.UU) (Grupo Adquirente)	• Exporta hacia Argentina fosfatos y productos fertilizantes de potasio.
• MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA (Brasil) (Grupo Adquirente)	• Exporta hacia Argentina fosfatos para nutrición animal.
◦ VALE FERTILIZANTES S.A. (Brasil)	• Exporta hacia Argentina fosfatos para nutrición animal y ácido nítrico.

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes en el presente expediente.

8. Como se desprende de la tabla precedente, en la presente operación se verifica una superposición horizontal de producto en fosfatos para nutrición animal. Vale la pena aclarar que las empresas involucradas participan en el mercado nacional únicamente a través de exportaciones.

9. En 2015, el volumen total de ventas de fosfatos para nutrición animal en la República Argentina fue de aproximadamente 40.494 toneladas —de las cuales la empresa objeto vendió 18.007 toneladas (44,5%), mientras que el «Grupo Mosaic» registró ventas por 275 toneladas (0,7%). Por lo tanto, la participación conjunta de las empresas involucradas para 2015 en fosfatos para nutrición animal puede estimarse en 45,2% —con una variación de IHH asociada de 62 puntos. En 2016, «Grupo Mosaic» no registró ventas en fosfatos para nutrición animal, mientras que VALE FERTILIZANTES tuvo ventas por 15.431 toneladas —con lo cual su porcentaje de participación en fosfatos para nutrición animal ascendió al 40,1%.

10. Por lo tanto, considerando que el aumento que se produce en el IHH es menor a 150 puntos y la participación conjunta de las empresas involucradas es inferior al 50%, como surge de los nuevos

«Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas»⁷, la operación bajo análisis no despierta preocupaciones desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

11. Las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, fundamento explícitamente recogido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en “*Clariant Participations Ltd y otros c/ Defensa de la Competencia s/ Apel Resol Comisión Nac Defensa de la Compet*” (Causa 25.240/15/CA2).

12. Habiendo analizado la documentación aportada, esta Comisión Nacional advierte la presencia de cláusulas de restricciones accesorias, las cuales se encuentran estipuladas en el instrumento denominado «*Investor Agreement*», celebrado entre MOSAIC y VALE en fecha 8 de enero de 2018.

13. La «Cláusula 5.01 | No Competencia» dispone que hasta el 8 de enero de 2021 —es decir, TRES (3) años desde el cierre de la transacción—, VALE y sus afiliadas no pueden, ya sea directa o indirectamente, ser titulares, administrar, gestionar, desarrollar, intervenir o asistir a terceros a fin de que intervengan en un «Negocio Restringido» —el cual comprende la producción, minería, distribución o venta de potasa, roca fosfórica, fertilizantes fosfatados, fosfato dicálcico y muriato de potasa.

14. La «Clausula 5.02 | Prohibición de Captar Empleados; Otros» dispone que hasta el 8 de enero de 2020 —es decir, DOS (2) años desde el cierre de la transacción—, VALE y sus afiliadas no pueden, ya sea directa o indirectamente, inducir, tentar, sugerir o alentar, o intentar atraer, sugerir o alentar a cualquier «Empleado Cubierto» de MOSAIC para terminar su empleo con la compañía o cualquiera de sus afiliadas y/o solicitar para contratar, emplear o de otra manera contratar, emplear o involucrar, como empleado, contratista independiente o de otro modo, a cualquier «Empleado Cubierto».⁸

15. Conviene también poner de resalto que, además de la jurisprudencia citada, los nuevos «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas»⁹ mencionan que las partes en una operación de concentración económica tienen la facultad de estipular ciertas cláusulas o acuerdos que limiten la competencia entre ellas —en ese sentido, la normativa citada alude a la posibilidad que sean legítimamente pactadas cláusulas de no-competencia, de no captación de clientes, o de empleados.

16. No obstante, y aun cuando en los lineamientos se señala que estas limitaciones son por lo general inocuas respecto a su capacidad de generar un perjuicio a la competencia en los mercados, en ellos también se advierte expresamente que, en algunos casos particulares, las restricciones accesorias estipuladas pueden afectar el interés económico general.

17. Para descartar esta posibilidad, debe examinarse si las disposiciones contractuales que limiten la competencia se encuentran acotadas en su alcance a los sujetos involucrados en la operación de concentración económica, como así también a los productos o servicios involucrados en la transacción; por lo mismo, también debe indagarse si la duración y la cobertura geográfica establecida para las restricciones es razonable y proporcionada con respecto a sus objetivos específicos.

18. Examinadas bajo el enfoque descripto las cláusulas que han sido estipuladas en el marco de la presente operación, no se advierte que las mismas tengan virtualidad para desvirtuar o restringir la competencia en ninguno de los mercados analizados, en los términos del artículo 7 de la Ley N° 25.156.¹⁰

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

19. Conforme lo estipulado en el Artículo 81 del Decreto N° 480/2018, el cual reglamenta la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, se aplica a las presentes actuaciones las disposiciones de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria.¹¹

20. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

21. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

22. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

23. El día 15 de enero de 2018, las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

24. El día 24 de enero de 2018 —y tras analizar las presentaciones efectuadas—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 30 de enero de 2018.

25. Finalmente, con fecha 14 de mayo de 2018, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONFIDENCIALIDAD Y EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

V.1. Confidencialidad

26. En su presentación de fecha 16 de enero de 2018, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como «Anexo 2.b)» y «Anexo 2.d)».

27. Entre los días 24 de enero de 2018 y 5 de febrero de 2018, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que la documentación reseñada en el párrafo anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo.

28. En su presentación de fecha 6 de marzo de 2018, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como «Anexo 2 b) – Comprador confidencial».

29. El día 19 de marzo de 2018, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que la documentación reseñada en el párrafo anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo.

30. Ahora bien, considerando que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible —y siendo suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados los días 16 de enero de 2018 y 6 de marzo de 2018—, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un «Anexo Confidencial» con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.

31. Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 89/2000 y el Art. 1, inciso (f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio otorgar a las partes la confidencialidad oportunamente solicitada.

V.2. Eximición de Traducción

32. Las empresas notificantes han solicitado oportunamente que se las exima de presentar una traducción legalizada integral de la documentación acompañada como «Anexo 2.f)» en sus presentaciones de fecha 14 y 23 de enero de 2018 (ver N° de Orden 7 y 10). En este sentido, las partes presentaron en la fecha consignada una traducción legalizada y certificada de las partes más relevantes de dicha documentación.

33. Ahora bien, aun cuando efectivamente la documentación reseñada no ha sido integralmente traducida, siendo suficiente la versión en su idioma original a los fines de realizar el análisis pertinente y habiéndolo solicitado oportunamente los notificantes, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio —de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 40/2001 de la SDCyC, en su Anexo I, Apartado C, inciso (b) in fine, dispensar a las partes de la traducción correspondiente.

VI. CONCLUSIONES

34. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

35. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio (a) autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma VALE FERTILIZANTES S.A. por parte de THE MOSAIC COMPANY, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156, (b) conceder la confidencialidad respecto de la documentación acompañada como «Anexo 2.b)» y «Anexo 2.d)» en su presentación de fecha 16 de enero de 2018 y la acompañada como «Anexo 2 b) – Comprador confidencial» en su presentación de fecha 6 de marzo de 2018, y (c) eximir a las partes de presentar la traducción legalizada integral de la documentación acompañada como «Anexo 2.f)» en sus presentaciones de fecha 14 y 23 de enero de 2018.

36. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

1 En la misma línea, resulta oportuno resaltar que parte de la tenencia accionaria sobre la compañía objeto de la operación (56,60%) era detentada por VALE FERTILIZER NETHERLANDS B.V. —una subsidiaria de VALE S.A.

2 Al respecto, ver «Cláusula 2.04 | Precio de Compra» (ver N° de Orden 10, págs. 475/476).

3 MOSAIC es la controlante final de MOSAIC DE ARGENTINA S.A. —sociedad constituida en la República Argentina—, compañía a través de la cual MOSAIC participó activamente en la producción y comercialización de fertilizantes fosfatados hasta fines del año 2014, cuando la unidad de negocio fue transferida al «Grupo Bunge»

—operación que aún se encuentra bajo análisis de esta Comisión Nacional (Expediente S01: 0276743/2014, Conc. 1187). Cabe destacar que MOSAIC DE ARGENTINA S.A. se encuentra en proceso de liquidación.

4 Las partes notificantes han informado que los accionistas más relevantes de MOSAIC —en forma previa a la operación— eran las firmas de gestión de inversiones y activos THE VANGUARD GROUP (10,07%), BLACKROCK, INC. (6,74%), STATE STREET CORPORATION (5,56%) y FRANKLIN RESOURCES, INC. (5,42%).

5 Corresponde mencionar que la operación notificada contemplaba la posibilidad que MOSAIC adquiriera, contra el pago de una contraprestación adicional, el control sobre VALE EXPLORACIÓN ARGENTINA S.A. y POTASIO RÍO COLORADO S.A. —sociedades constituidas en la República Argentina y controladas por VALE a través de VALE FERTILIZANTES—; sin embargo, MOSAIC optó por no ejercer la opción de compra en cuestión, por lo que ambas compañías —activas en la exploración de cloruro de potasio y otros minerales— permanecerán bajo el control de VALE.

6 Ver la presentación de fecha 16 de enero de 2018 (Ver N° de Orden 9, págs. 327/331).

7 Los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» fueron aprobados por la Resolución SC N° 208/2018 de fecha 11 de abril de 2018.

8 De acuerdo a lo informado por las partes notificantes, el vocablo «Empleado Cubierto» hace referencia a “...cualquier empleado de Mosaic o cualquiera de sus subsidiarias cuya ubicación geográfica principal de empleo sea Brasil y que participe en El Plan de Acciones e Incentivos de The Mosaic Company 2014 o el Plan Ómnibus de Acciones e Incentivos de The Mosaic Company 2004, según fuera enmendado) ...”.

9 Los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» fueron aprobados por la Resolución SC N° 208/2018 de fecha 11 de abril de 2018.

10 Es oportuno poner de resalto que las partes han estipulado, específicamente en la «Cláusula 5.29 | Confidencialidad» del «Contrato de Compraventa de acciones» de fecha 19 de diciembre de 2016, que darán tratamiento confidencial a los términos particulares que pudiese contener el acuerdo celebrado y la información que hayan obtenido respecto de la otra como consecuencia de las tratativas previas a su celebración y ejecución; la obligación subsistirá por un plazo de CINCO (5) años a partir de la fecha de cierre de la operación. Se aprecia nítidamente que, tal y como se encuentra estipulada, una cláusula como la reseñada no tiene por objeto ni efecto limitar la capacidad competitiva futura de ninguna de las partes intervinientes en la operación notificada y, por lo tanto, no puede considerarse que configure una restricción accesorio a la transacción notificada.

11 El Decreto N° 480/2018, publicado el 24 de mayo de 2018 en el Boletín Oficial de la República Argentina, dispone en su Artículo 81 que: “Los Expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma.”

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.14 16:19:23 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.14 16:48:41 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.15 09:37:04 -03'00'

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.15 11:36:54 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.21 01:35:53 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.06.21 01:35:54 -03'00'